

Nr. 93 Ministerbesprechung vom 7. April 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1461, S. 85–111

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner (nur zu Punkt 8), v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Koenigs, Krohn, Schlegelberger, Funk; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1–2, 5–10, 12–13), ORegR Thomsen (Punkt 3), MinR Willuhn (Punkt 4, 11).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN FEIERTAG DER NATIONALEN ARBEIT.
2. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR GLEICHSCHALTUNG DER LÄNDER MIT DEM REICH.
3. AUSSENPOLITISCHE LAGE.
4. BERICHT DES HERRN REICHSBANKPRÄSIDENTEN ÜBER DIE DEISENLAGE.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUWAHL DER SCHÖFFEN, GESCHWORENEN UND HANDELSRICHTER.
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS KÜNDIGUNGSRECHT DER DURCH DAS GESETZ ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS BETROFFENEN PERSONEN.
8. ZULASSUNG DER JÜDISCHEN RECHTSANWÄLTE.
9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER TITEL, ORDEN UND EHRENZEICHEN.
10. STRAFSACHEN.
11. Außerhalb der Tagesordnung: DEUTSCH-HOLLÄNDISCHE HANDELSVERTRAGSVERHANDLUNGEN.
12. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSWIRTSCHAFTSMINISTERS UND REICHSMINISTERS FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT.
13. Außerhalb der Tagesordnung: REGELUNG DES DIENSTES IN DEN REICHSBEHÖRDEN AM SONNABEND, DEM 15. APRIL.

1. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN FEIERTAG DER NATIONALEN ARBEIT.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* trug den Inhalt des beiliegenden Gesetz-entwurfs¹⁾ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu²⁾.

2. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR GLEICHSCHALTUNG DER LÄNDER MIT DEM REICH³⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Gesetzentwurfs⁴⁾ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁵⁾.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* machte darauf aufmerksam, daß sofort nach Verkündung des zweiten Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich auch die Verordnungen des Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932⁶⁾ und vom 6. Februar 1933⁷⁾ aufgehoben werden müßten.

1) Der von Goebbels am 6. 4. vorgelegte Entwurf erklärte den 1. 5. zum Feiertag der nationalen Arbeit und bestimmte außerdem: „Für diesen Tag gelten die reichs- und landesgesetzlichen Bestimmungen über gesetzliche Feiertage. Weitere Bestimmungen kann der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda erlassen.“ Im Begleitschreiben hatte Goebbels mitgeteilt: „Mit Rücksicht auf die Dringlichkeit ist von einer Beratung zwischen den Reichsministerien abgesehen worden.“ (R 43 II/1268, Bl. 2–3).

2) Das Gesetz wurde vom RK nicht in der hier gebilligten, sondern in einer ihm vom RIM am 10. 4. vorgelegten Fassung vollzogen (RGBl. I, S. 191). Danach sollten für den Feiertag der nationalen Arbeit „die für den Neujahrstag geltenden reichs- und landesgesetzlichen Bestimmungen Anwendung“ finden. Weitere Bestimmungen könne der RIM im Einvernehmen mit dem RPropM erlassen. In der Begründung (nachträglich übermittelt am 21. 4.) erklärte der RIM u. a.: „Die Einführung des Feiertags der nationalen Arbeit am 1. Mai soll ein sichtbares Symbol schaffen für den Anbruch einer neuen deutschen Volksgemeinschaft. An diesem Tage soll das deutsche Volk seiner unlöslichen Schicksalsverbundenheit mit der deutschen Arbeiterschaft, der deutsche Arbeiter seiner Solidarität mit dem Volksganzen in feierlicher, von starkem Zukunftshoffen beseelter Form Ausdruck geben.“ (R 43 II/1268, Bl. 4–6, 18–19; hier außerdem reiches Material zur Vorbereitung und Durchführung der am 1. 5. 33 veranstalteten Kundgebungen).

3) Zur *Vorgeschichte* Vizekanzler v. Papen in einem Schreiben an den StSRkei vom 31. 3.: „Der Herr Reichskanzler hat mich nach einem gemeinsamen Vortrage bei dem Herrn Reichspräsidenten gestern beauftragt, schnellstens eine Kommission zusammen-zuberufen, bestehend aus den Herren: Reichsinnenminister Frick, Reichsminister a. D. Popitz, Professor Carl Schmitt, Vizekanzler v. Papen. Es handelt sich darum, der Anregung, die der Herr Reichskanzler in der letzten Kabinettsitzung [muß heißen: Ministerbesprechung, s. Dok. Nr. 78, P. 2] gegeben hat, nämlich das Verhältnis zwischen Reich und Ländern endgültig zu regeln, eine gesetzliche Form zu geben, die es ermöglicht, die Einsetzung von Staatspräsidenten seitens des Reichs für die einzelnen Länder alsbald vorzunehmen und die neugetroffene Regelung später in die Verfassung einzubauen.“ (R 43 II/1309, Bl. 36). – Die Kommission trat in den unmittelbar folgenden Tagen zu mehreren Besprechungen über einen diesbez. Entwurf zusammen, wobei in der zweiten Sitzung am 3. 4. Einvernehmen über folgende Hauptbestimmungen erzielt werden konnte: § 1: „Der Reichskanzler ist als solcher gleichzeitig Staatspräsident jedes deutschen Landes.“ Und in § 2: „In allen deutschen Ländern mit Ausnahme des Landes Preußen betraut der Reichskanzler einen Statthalter mit der Ausübung der Rechte des Staatspräsidenten; in Preußen übt er diese Rechte selber aus.“ (Ebd., S. 46–47). Diese Bestimmungen mußten jedoch, wie v. Papen dem RIM in einem Schreiben vom 5. 4. mitteilte, „nach den Wünschen, die mir der Herr Reichskanzler [...] ausgesprochen hat, abgeändert“ werden (ebd., S. 37). Die geänderte Fassung wurde vom Vizekanzler am 5. 4. an den RIM übersandt (ebd., S. 38–40). Sie ist mit der Kabinettsvorlage Fricks vom 6. 4. (s. Anm. 4) weitgehend identisch.

4) Nach dem Entwurf, vorgelegt vom RIM am 6. 4., sollte der RPräs. auf Vorschlag des RK in den dt. Ländern (außer in Preußen) „Statthalter“ ernennen. „Der Statthalter hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Reichskanzler aufzustellenden Richtlinien der Politik zu sorgen.“ Weitere Bestimmungen des Entwurfs: 1) Befugnisse der Statthalter: Ernennung und Entlassung der Mitglieder der Landesregierung, Auflösung des Landtages, Ausfertigung und Verkündung der Landesgesetze; 2) „Der Statthalter wird für die Dauer einer Landtagsperiode ernannt. Er kann auf Vorschlag des Reichskanzlers jederzeit abberufen werden.“ 3) „Mißtrauensbeschlüsse des Landtags gegen Vorsitzende und Mitglieder von Landesregierungen sind unzulässig.“ 4) In Preußen übt der RK die Rechte des Statthalters aus (R 43 II/1309, Bl. 31–34).

5) Das Gesetz wurde vom RK am 7. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 173). Auf Vorschlag Hitlers ernannte Hindenburg zu Reichsstatthaltern: am 10. 4. 33 Ritter v. Epp (Bayern); am 5. 5. 33 Mutschmann (Sachsen), Murr (Württemberg), Robert Wagner (Baden), Sauckel (Thüringen), Sprenger (Hessen), Röver (Oldenburg und Bremen), Loeper (Braunschweig und Anhalt); am 16. 5. 33 Kaufmann (Hamburg), Meyer (Lippe und Schaumburg-Lippe); am 26. 5. 33 Hildebrandt (Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Mecklenburg-Strelitz) (Abschriften der Ernennungsurkunden in R 43 II/1376). Die Vereidigung der Reichsstatthalter erfolgte am 26. 5. 33 durch den Reichspräsidenten (Protokoll der Eidesleistung in R 43 II/499, Bl. 74–75). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 107, P. 3.

6) Vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 2.

7) Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 13.

Staatssekretär Dr. Meissner stimmte dem zu⁸⁾.

3. AUSSENPOLITISCHE LAGE⁹⁾.

Der Reichsminister des Auswärtigen führte folgendes aus: Die Ziele der deutschen Außenpolitik sind durch den Vertrag von Versailles bestimmt. Unser Verlangen nach Revision verlangt Einsetzung aller Energie. Die Möglichkeit einer Verwirklichung der Revision ist ebenfalls durch den Vertrag von Versailles bedingt¹⁰⁾. Die Schwächung, die Deutschland durch den Vertrag von Versailles erlitten hat, ist viel größer als allgemein bekannt ist. Auf lange Zeit hinaus haben wir keine Aussicht, den anderen Ländern gegenüber unsere militärische Parität wiederherzustellen. Allein um das Gleichgewicht Polen gegenüber herzustellen, sind fünf Jahre erforderlich. Alle unsere militärischen Maßnahmen, besonders soweit sie die Luftwaffe betreffen, lassen das Ausland aufhorchen und machen es mißtrauisch.

Unsere Sicherheit gegenüber Frankreich beruht auf dem Vertrag von Locarno, gegenüber Polen auf seiner geographischen Lage zwischen Rußland und Deutschland, gegenüber allen anderen Ländern lediglich auf Verträgen und dem allgemeinen Friedensbedürfnis der Welt.

Besonders exponiert ist Deutschlands Lage im Osten. Eine Abwehr Polens ist nur möglich, wenn die Unterstützung Rußlands gewährleistet ist. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ungewiß, mit ihr zu rechnen.

Unsere finanzielle Lage ist äußerst prekär. Wenn schon das Pfund und der Dollar die Angriffe Frankreichs nicht ausgehalten haben, so kann die Mark derartigen Attacken erst recht nicht standhalten. Deutschlands Kredit hat nur dann Aussicht auf Erholung, wenn sich unsere Handelsbilanz günstig entwickeln kann.

Die Notwendigkeit der Einfuhr und der Bezahlung beträchtlicher Rohstoffmengen bleibt bestehen. Wir befinden uns in einer wirtschaftlichen Situation, in der alle Länder versuchen, ihre Handelsbilanzen im internationalen Warenaustausch mit anderen Ländern auszugleichen. Auch sind überall Autarkiebestrebungen bemerkbar.

Der Ernst der uns bedrohenden Gefahren ist nicht zu unterschätzen. Mit dem Gedanken eines Präventivkriegs wird von verschiedenen Seiten bereits gedroht. Als seinerzeit Reichskanzler Dr. Brüning die Erklärung abgab, daß Deutschland keine Reparationen mehr zahlen werde¹¹⁾, hatte dies eine Teilmobilmachung Frankreichs zur Folge. Ähnliche Situationen können sich auch heute wiederholen, besonders im Zusammenhang mit der Betonung unseres Rechts auf Wehrhoheit.

Als Aktiva stehen uns lediglich zur Verfügung:

Die geographische Lage Deutschlands, die Konsumkraft des deutschen Volkes, das Interesse unserer Gläubiger an unserer Verschuldung, schließlich die wachsende Erkenntnis über das an Deutschland durch den Vertrag von Versailles begangene Unrecht.

Was die Durchführung der Revision des Vertrags von Versailles betrifft, so ist auch in Zukunft der Methode der Einzelrevision der Vorzug zu geben. Eine Gesamtrevision des Vertrags würde die

⁸⁾ Zur Aufhebung s. die VO des RPräs. vom 30. 6. 33 (RGBl. I, S. 423).

⁹⁾ Die Niederschriften zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4 auch abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I,1, Nr. 142.

¹⁰⁾ Bezieht sich offenbar auf Art. 19 der Völkerbundssatzung (Teil I des VV): „Die Bundesversammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder zu einer Nachprüfung der unanwendbar gewordenen Verträge und solcher internationalen Verhältnisse auffordern, deren Aufrechterhaltung den Weltfrieden gefährden könnte.“ – Schon Stresemann hatte bei internen und öffentlichen Erörterungen über Möglichkeiten einer Revision des Friedensvertrages verschiedentlich auf diesen Artikel hingewiesen. So hatte er am 7. 3. 25 vor Pressevertretern ausgeführt: Man könne sich auf die Völkerbundssatzung berufen, „denn da ist in Artikel 19 ausgedrückt, daß unanwendbar gewordene Verträge geändert werden können. Es gibt weite Kreise der europäischen öffentlichen Meinung, die darüber nachdenken, ob diese Dinge im Osten [d. h. die dt.-polnischen Grenzen] sich nicht schon als, unanwendbar‘ gezeigt haben.“ (Stresemann, Vermächtnis, Bd. II, S. 69).

¹¹⁾ Brüning hatte in einem Interview mit dem Chefredakteur des WTB am 9. 1. 32 erklärt, daß die finanzielle Lage Deutschlands eine Fortsetzung „politischer Zahlungen“ unmöglich mache (Horkenbach 1932, S. 28 f.; Schultheß 1932, S. 5 ff.).

Gefahr eines Kompromisses mit ungenügenden Ergebnissen mit sich bringen. Bereits durchgeführt ist die Revision des Vertrags in folgenden Punkten:

Aufhebung der Rheinlandbesetzung, annähernd völlige Beseitigung der Reparationen. Eingeleitet ist sie bei den Abrüstungsbestimmungen. Hierbei müssen wir aus taktischen Gründen in erster Linie die Abrüstung der anderen Völker anstreben. Diese Methode ist wirksamer als ein Rüstungswettkampf.

Die Kriegsschuldfrage und die Frage der Kriegsbeschuldigten müssen energisch weiterbetrieben werden. Eine Revision des Lausanner Abkommens¹²⁾ wird uns auch hierin weiterführen.

Bei der Entscheidung über das zukünftige Schicksal der Saar kann der Termin des Abstimmungsjahres¹³⁾ ruhig abgewartet werden. Eine frühere Lösung zu unseren Gunsten würde nur unverhältnismäßig hohe Opfer erfordern.

Territoriale Grenzrevisionen können erst dann angeschnitten werden, wenn Deutschland militärisch, politisch und finanziell erstarkt ist. Bis dahin müssen wir uns mit wirksamer Propaganda auf der Grundlage der Wilson'schen Punkte begnügen. Von großer Wichtigkeit ist die Erhaltung des Deutschtums in den abgetretenen Gebieten. Unser Hauptziel bleibt die Umgestaltung der Ostgrenze. Es kommt nur eine totale Lösung in Frage. Zwischen- und Teillösungen sind abzulehnen. Ebenso ist eine Sonderlösung für Danzig abzulehnen.

Vor endgültiger Bereinigung der polnischen Frage dürfen weder die Memelfrage noch das zukünftige Schicksal des Hultschiner Ländchens aufgeworfen werden.

Für die Rückerwerbung Eupen-Malmedy's müßte nur im Stillen gearbeitet werden. Eine friedliche Lösung auf finanzieller Grundlage ist durchaus denkbar¹⁴⁾. Dagegen würde eine jede laute Propaganda den Widerstand der belgischen Regierung aufs äußerste steigern.

An einer Aufwerfung der elsass-lothringischen Frage haben wir kein Interesse.

Auch in der Kolonialfrage müssen wir uns vorläufig auf Propaganda beschränken, die sich in erster Linie gegen die Zerrüttung des Grundsatzes von der Ausübung der Mandats Herrschaft richten muß¹⁵⁾. In allen kolonialen Fragen müssen wir uns der vorherigen Zustimmung Italiens versichern. Der Anschluß Österreichs kann wegen der Gegnerschaft Italiens einstweilen nicht aktiv betrieben werden.

¹²⁾ Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 7.

¹³⁾ Vgl. Anm. 14 zu Dok. Nr. 178.

¹⁴⁾ Die Möglichkeit der Rückgewinnung Eupen-Malmedys durch finanzielle Gegenleistungen Deutschlands war bei Besprechungen Schachts mit hohen belgischen Finanzmännern 1924/25 erstmals erörtert worden. Dabei wurde eine großzügige Regelung der dt.-belgischen „Markangelegenheit“ (vgl. Anm. 10 zu Dok. Nr. 105) und – zu ihrer Finanzierung – die Aufnahme einer dt. Amerikaanleihe in Erwägung gezogen. Hierzu und zur weiteren Behandlung s. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 110 und 326, P. 3; Die Kabinette Marx III/IV, Dok. Nr. 46; ADAP, Serie B, Bd. I, 1 und 2; einiges Aktenmaterial auch in R 43 I/387, s. dort insbes. die vom AA am 27. 11. 30 vorgelegte „Aufzeichnung über die Frage Eupen-Malmedy“.

¹⁵⁾ In einer an den RK übermittelten Entschließung der Kolonialen Reichsarbeitsgemeinschaft vom 3. 4. 33 hieß es: Nachdem Japan am 27. 3. 33 seinen Austritt aus dem Völkerbund erklärt habe, erhebe „sich die Frage nach der Behandlung der unter japanisches Mandat gestellten deutschen Südseeinseln“. Von amtlichen japanischen Stellen seien „Erklärungen abgegeben worden des Inhalts, daß Japan diese Inseln auch nach dem Austritt aus dem Völkerbund behalten wolle, und zwar auf Grund von Geheimabmachungen, die während des Krieges geschlossen worden seien zu einer Zeit, als der Völkerbund noch nicht bestand.“ Gegen solche Absichten erhebe die Koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft schärfsten Protest. „Die Übertragung von Mandaten beruht ausschließlich auf der Völkerbundssatzung in Verbindung mit dem Versailler Vertrag, von dem sie einen Bestandteil bildet.“ Wenn nun aber „versucht werden sollte, das [...] von Japan für sein Südseemandat beabsichtigte Verfahren durchzuführen, so würden dadurch die Grundlagen des gesamten Mandatssystems bezüglich der deutschen Kolonien erschüttert. Eine Neuregelung würde damit unabweisbar. In diesem Falle wird die Koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft fordern, daß die Neuregelung erfolgt auf der vertragsmäßig festgelegten Friedensgrundlage der 14 Punkte Wilsons, von denen Punkt 5 eine, freie weitherzige und unbedingt unparteiische Schlichtung aller kolonialen Ansprüche vorsah, und daß dabei dem deutschen Rechtsanspruch und den deutschen Lebensnotwendigkeiten Genüge geschieht.“ Hierzu vermerkte Thomsen am 8. 4. für den StSRkei u. a.: An dem „tatsächlichen Besitz der Inseln durch Japan ist natürlich kein Zweifel. Uns kommt es nur darauf an, daß – wie dies auch in der Resolution der Kolonialen Reichsarbeitsgemeinschaft zum Ausdruck kommt – das Mandatssystem als solches nicht erschüttert wird, weil ein isoliertes Vorgehen Japans in dieser Richtung Rückwirkungen auf den Appetit der übrigen Mandatsmächte haben könnte. An einem etwaigen Wiedererwerb der Marianen und Carolinen ist uns nichts gelegen. Außerdem haben wir kein Interesse daran, unsere Beziehungen zu Japan mit einem Streit über diese Frage unnötig zu belasten.“ (R 43 I/626 a, Bl. 149–152).

Unsere sonstigen außenpolitischen Ziele ergeben sich aus der Staatenbildung in Europa seit 1918. Die Pflege und Erhaltung des Deutschtums im Ausland muß in erster Linie gefördert werden, auch unter Anwendung erheblicher finanzieller Mittel. Hierbei muß ein harmonischer Anschluß der deutschen Minderheiten an die nationale Bewegung in Deutschland angestrebt werden.

Was die Beziehungen Deutschlands zu anderen Mächten im allgemeinen betrifft, so macht es Deutschlands gefährliche Schwäche bis auf weiteres unmöglich, Bündnisse zu schließen. Wir würden durch ein Bündnis lediglich in die Abhängigkeit von einem stärkeren Partner geraten.

Ein gutes Verhältnis zu *England* ist von erheblicher Bedeutung. England wird sich niemals uns zuliebe in Gegensatz zu Amerika und Frankreich setzen. Es wird auch nicht zugunsten Italiens gegen Frankreich optieren. England ist an der Aufrechterhaltung des Status quo im Mittelmeer interessiert, den Italien abzuändern bestrebt ist. Dabei ist Italien kein gefährlicher Gegner für England, wohl aber Frankreich.

Eine Verständigung zwischen Deutschland und *Frankreich* ist für absehbare Zeit so gut wie ausgeschlossen. Alles, was wir erreichen können, ist, daß uns Frankreich nicht in den Arm fällt. Die Erfahrung lehrt, daß sich die Franzosen mit einer nicht allzu stürmischen Entwicklung abfinden. Die französische Machtstellung in Europa hat erhebliche Einbuße erlitten. Dies macht sich besonders bei der Einschätzung Frankreichs durch seine Bundesgenossen im Osten bemerkbar. Auch die Verweigerung der Zahlung an Amerika¹⁶⁾ hat dem französischen Ansehen außerordentlich geschadet. Trotzdem bleibt Frankreich die stärkste Militärmacht der Welt.

Unser politisches Verhältnis zu *Italien* bedingt engste Zusammenarbeit überall dort, wo gemeinsame Interessen vorhanden sind. In der österreichischen Frage und den Problemen des Donauraums ist eine Zusammenarbeit mit Italien bisher nicht möglich gewesen. Ein Ausgleich ist noch nicht sichtbar. Zwar sind wir zur Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet im Donauraum durchaus bereit. Italien ist jedoch hier vorwiegend politisch interessiert. Italien bekämpft die Hegemonie Frankreichs, hat aber die Möglichkeit eines Ausgleichs mit Frankreich nie aus dem Auge verloren. In wirtschaftlicher Hinsicht ist Italien besonders empfindlich gegenüber der Erschwerung seiner landwirtschaftlichen Ausfuhr nach Deutschland.

Österreich gegenüber muß unsere Politik auf möglichste Stärkung Österreichs gegen ein Abgleiten in andere Kombinationen abzielen. Hierbei ist besonders wichtig, was wir Österreich auf wirtschaftlichem Gebiet bieten können.

Unser Verhältnis zu *Ungarn* ist der Tradition gemäß ein dauernd freundschaftliches. Wir können uns aber die ungarischen Revisionswünsche schon mit Rücksicht auf die deutschstämmige Bevölkerung in den von Ungarn abgetretenen Gebieten nicht völlig zu eigen machen. Wirtschaftlich leiden unsere Beziehungen zu Ungarn darunter, daß infolge unserer Gesetzgebung die Agrarausfuhr aus Ungarn nach Deutschland völlig abgeschnitten ist.

Der Abschluß des neuen Organisationspakts der *Kleinen Entente*¹⁷⁾ hat wegen der divergierenden Interessen der Mitglieder wirtschaftlich keine Bedeutung. Dagegen ist über die Tschechoslowakei der politische Einfluß Frankreichs wieder gestärkt worden. Wir müssen versuchen, Rumänien und Jugoslawien in wirtschaftlicher Hinsicht zu unterstützen, einmal, um politischen Einfluß zu gewinnen, und ferner, um dieses wichtige Absatzgebiet für unsere Ausfuhr zu erhalten. Zur Zeit ist dies aus den gleichen Gründen wie bei Ungarn schwierig. Es muß aber angestrebt werden, die

¹⁶⁾ Die französische Kammer hatte am 14. 12. 32 den Antrag der Reg. Herriot, eine zum 15. 12. 32 fällige Schuldenrate von rd. 20 Mio Dollar an die Vereinigten Staaten auszuzahlen, mit großer Mehrheit abgelehnt. Näheres s. in Schultheß 1932, S. 307 ff.

¹⁷⁾ Der zwischen den Staaten der 1921 gegründeten „Kleinen Entente“ (Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien) am 16. 2. 33 geschlossene „Organisationspakt“ sah zur Stärkung des Bündnisses die Einrichtung eines Ständigen Rates, bestehend aus den Außenministern der Vertragspartner, und eines gemeinsamen Wirtschaftsrates vor. Näheres s. in Schultheß 1933, S. 281 f. und 284 f.

in Stresa inaugurierte Wirtschaftspolitik¹⁸⁾ fortzusetzen und nach Möglichkeit den notleidenden Agrarstaaten des Balkans Zollpräferenzen für ihre wirtschaftliche Ausfuhr zu gewähren.

Die Rückendeckung *Rußlands* gegen Polen können wir nicht entbehren. Rußland ist der größte Abnehmer deutscher Industrieerzeugnisse geworden. Unsere Forderungen belaufen sich auf rund 1 Milliarde RM¹⁹⁾. Die allgemeine Schrumpfung des Welthandels wird es mit sich bringen, daß der Ausfuhrüberschuß, den wir im Verhältnis zu Rußland erzielen können, von 250 Millionen RM im Jahre 1932 auf etwa 100 Millionen RM in diesem Jahr zurückgehen wird. Die Bekämpfung des Kommunismus in Deutschland braucht, wie es das italienische Beispiel zeigt, auf die Dauer unsere Beziehungen zu Rußland nicht zu beeinträchtigen.

Eine Verständigung mit *Polen* ist weder möglich noch erwünscht. Die Spannung zu Polen muß schon aus dem Grunde erhalten bleiben, damit das Interesse der Welt an einer Revision der deutsch-polnischen Grenze nicht einschläft. Daß Polen mit dem Gedanken eines Präventivkriegs wegen unserer territorialen Forderungen spielt, ist bekannt²⁰⁾. Unsere Politik muß daher mit großer Vorsicht operieren und Einzelaktionen vermeiden. Besondere Sorge macht die Erhaltung des Deutschtums in Polen, für das ebenso wie für Danzig erhebliche finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen²¹⁾. Trotz der schlechten Behandlung der Deutschen im Memelgebiet sind gute Beziehungen zu *Litauen* wegen seiner geographischen Lage zu Polen erwünscht.

Das Desinteressement der *Vereinigten Staaten* an den europäischen Verhältnissen wird sich wahrscheinlich auch unter der Präsidentschaft Roosevelts nicht ändern. Auf eine aktive Unterstützung unserer politischen Forderungen und Wünsche aus Washington können wir nicht rechnen. Für Amerika steht im Vordergrund des Interesses das Problem der interalliierten Schulden.

Unsere Einstellung zum *Völkerbund* ist dadurch gekennzeichnet, daß wir in Genf in der Regel als Gläubiger auftreten müssen. Obwohl die Leistungen des Völkerbunds keineswegs befriedigen, kommt ein Austritt Deutschlands nicht in Frage. Wir würden durch diesen Austritt nichts gewinnen, aber unsere Position verschlechtern. Ein Austritt wäre nur dann möglich, wenn ein weiteres Verbleiben im Völkerbund mit der Würde Deutschlands nicht weiter vereinbar wäre und wenn mit dem Austritt ein unmittelbarer realer Vorteil verbunden wäre. Es ist zu berücksichtigen, daß der Völkerbund bei einem Austritt Deutschlands Entscheidungen treffen könnte, die uns in eine gefährliche Situation bringen könnten (Saargebiet).

Es ergibt sich als Schlußfolgerung, daß außenpolitische Konflikte so lange zu vermeiden sind, bis wir völlig erstarkt sind. Wir werden unsere politische Tätigkeit zunächst auf wirtschaftliche Fragen zu konzentrieren haben, um unter allen Umständen kriegерischen Verwicklungen zu entgehen, denen wir zur Zeit nicht gewachsen sind. Wieweit eine solche Politik innenpolitisch tragbar ist, bleibt in diesem Zusammenhang unerörtert. Durch eine Erklärung, daß die Zielsetzung unserer Politik ausschließlich auf wirtschaftliche und finanzielle Fragen gerichtet ist, können wir eine Auflösung der Front erreichen, die sich jetzt aus Besorgnis vor überraschenden Aktionen Deutschlands gegen uns zusammengeschlossen hat. Wir müssen uns daher vor jeder provokatorischen Kundgebung hüten und eine enge Zusammenarbeit mit England und Italien anstreben.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* schlägt vor, wegen des Umfangs der vom Reichsminister des Auswärtigen vorgebrachten Materie die Debatte über die außenpolitische Lage auf die Zeit nach Ostern²²⁾ zu verlegen.

Der *Reichskanzler* stimmt dieser Anregung zu.

18) Auf der Konferenz von Stresa (5.–20. 9. 32) hatten sich 15 teilnehmende Staaten (Dtld. war durch MinDir. Posse vertreten) darauf geeinigt, im Interesse der notleidenden südosteuropäischen Länder einen gemeinsamen Agrarfonds von 75 Mio Goldfranken zur Stützung der Getreidepreise einzurichten und die Südoststaaten durch Gewährung von Vorzugszöllen mit dem überseeischen Getreide konkurrenzfähiger zu machen. S. dazu Egelhaaf 1933, S. 23 f.

19) Vgl. unten Anm. 28. Zum Problem der Finanzierung des dt.-sowjetischen Warenaustauschs s. auch Dok. Nr. 176.

20) Vgl. Dok. Nr. 107, P. 1.

21) Vgl. Dok. Nr. 148.

22) Ostern 1933:16./17. 4.

Das Reichskabinett nahm Kenntnis²³⁾.

4. BERICHT DES HERRN REICHSBANKPRÄSIDENTEN ÜBER DIE DEVISENLAGE.

Der *Reichsbankpräsident* führt folgendes aus: Die derzeitigen deutschen Devisenschwierigkeiten hätten ihren Grund in der übertriebenen Anleihewirtschaft²⁴⁾. Eine Verschärfung der Lage sei eingetreten, als im Mai 1931 die österreichische Kreditanstalt zusammenbrach. Die starken Geldabzüge führten dann zu den Zahlungsschwierigkeiten am 13. 7. 1931. Bei seinem derzeitigen Abgang als Reichsbankpräsident²⁵⁾ habe der Gold- und Devisenbestand 3,3 Milliarden RM betragen gegenüber 450 Millionen zur Zeit. Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen und dem Herrn Reichswirtschaftsminister habe er den Goldkredit zurückgezahlt²⁶⁾. Die für diesen Kredit gezahlten Zinsen betrügen 57 000 000 RM. Die Gläubiger hätten mit dieser Kredithingabe ein einträgliches Geschäft gemacht. Die Devisenschrumpfung werde nicht so sehr sichtbar, weil aus der Wirtschaft heraus noch erhebliche Devisenzugänge erfolgten. Es seien z. B. in der letzten Zeit, weil eine Abwertung des Dollars befürchtet wurde, den Kassen der Reichsbank Dollarnoten in Höhe von 40 000 000 \$ zugeflossen. Strafmaßnahmen wegen nicht früherer Ablieferung²⁷⁾ beabsichtige er nicht einzuleiten. Die deutsche Wirtschaft zöge jetzt ihre letzten Reserven aus dem Ausland nach Deutschland. Dieser Vorgang würde in den nächsten Monaten beendet sein. Devisen ständen alsdann nicht mehr zur Verfügung. Es sei auch zu befürchten, daß die russischen Zahlungen ins Stocken geraten würden²⁸⁾. Er habe das Kabinett Brüning gewarnt. Eine Vorbereitung des Auslandes auf die Möglichkeit des Eintritts einer Zahlungsstockung bei den deutschen kommerziellen Schulden sei erforderlich, um eine feindliche Einstellung des Auslandes zu verhindern. Bei seiner Unterhaltung hierüber mit der Bank von England und mit Morgan habe er ein gewisses Verständnis hierfür gefunden. Das Ausland rechne in gewisser Zeit mit der Nichtzahlung kommerzieller Schulden. Er halte es für richtiger, die Entscheidung möglichst bald zu bringen, um noch Reserven für die weitere Aufrechterhaltung des laufenden Geschäfts zu haben. Es müsse eine willentliche Einstellung der Transferierung eintreten. Der deutsche Schuldner müsse zur Zahlung in Mark verpflichtet werden, notfalls durch Gesetz. Das Valutarisiko, das hiermit für den Schuldner verbunden sei, müsse ihm garantiert werden. Bei der Reichsbank würden sich Markbeträge zur Verfügung des Ausländers ansammeln. Hierauf könnte eine Anleihe für 15 oder 16 Jahre genommen werden. Die Zertifikate würden getilgt werden. Es müßten 4% ige Zinsscheine ausgegeben werden. Später müßten Akkordverhandlungen eintreten. Die angesammelte Mark würde wieder verzinslich angelegt werden. Entweder müßte das Geld Verwendung finden zur Konsolidierung der Kommunal-schulden oder der Schatzanweisungen oder für neue Bedürfnisse des Reichs. Es müsse auch die Möglichkeit einer Zwangsanleihe in Aussicht genommen werden. Um der Wirtschaft zu helfen, müsse eine Senkung der Zinssätze eintreten. Die finanzielle Situation würde ungeheuer erleichtert werden. Es müßte versucht werden, die geringsten Widerstände des Auslandes zu erreichen. Der Versuch müsse baldigst unternommen werden, um die Weltwirtschaftskonferenz vorzubereiten. Er

²³⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 126.

²⁴⁾ Vor der Aufnahme übermäßig hoher Auslandskredite hatte Schacht seit 1925 ständig und mit zunehmendem Nachdruck gewarnt. Vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 29, 169, 244; Die Kabinette Marx III/IV, Dok. Nr. 286; Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 11, 59, 123.

²⁵⁾ 2. 4. 30. – Über die Umstände des Rücktritts vgl. Schacht, 76 Jahre meines Lebens, S. 321 ff.

²⁶⁾ Hierbei handelt es sich um einen von der Rbk im Juni 1931 aufgenommenen Rediskontkredit von 100 (z. Z. nur noch 70) Mio Dollar. Vgl. Dok. Nr. 22, P. 6.

²⁷⁾ Auf Grund der VO über Devisenbewirtschaftung in der Fassung vom 23. 5. 32 (RGBl. I, S. 231).

²⁸⁾ Hierzu das Statistische Reichsamt in einer an den RFM am 5. 7. 35 übermittelten Ausarbeitung zur dt. Zahlungsbilanz 1934: „Die Forderungen Deutschlands an Rußland aus früheren Warenlieferungen sanken von 1,1 Mrd. RM Anfang 1933 auf 800 Mio RM im Januar 1934 und auf 250 Mio RM Ende 1934; im Jahre 1933 wurden also 300, im Jahre 1934 550 Mio RM für Deutschland verfügbar.“ (R 2/4072, Bl. 179 und 194). Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 176.

erbitte eine Meinungsäußerung hierzu, um für die Besprechung in Basel²⁹⁾ eine Richtlinie zu haben. Die Rückzahlung des 70 000 000- $\text{\$}$ -Kredits³⁰⁾ werde den Franzosen nicht angenehm sein, weil sie dann mit dieser Forderung keine weiteren politischen Geschäfte machen können. Ein Moratorium würde vermieden werden. Die Schulden würden weiter bezahlt. Devisen würden jedoch erst dann zur Verfügung gestellt werden, wenn der Devisenstand dieses erlauben würde. Inzwischen würde er mit Interimsscheinen und Coupons zahlen.

Der *Reichswirtschaftsminister* brachte zum Ausdruck, daß er den Ausführungen zustimme. Die Reichsbank habe bisher eine unheilvolle Praxis betrieben. Er hoffe, daß bei Durchführung dieser Absichten eine Übereinstimmung zwischen Reichsbank und Kabinett erreicht werden würde.

Der *Reichsfinanzminister* äußerte sich dahin, daß er dem Plan des Reichsbankpräsidenten zustimme. Auch er sei der Auffassung, daß wir das Gesetz des Handelns in der Hand behalten müssen, damit ein Zwang zum Handeln vermieden werde. Diese Angelegenheit dürfe nicht als offene Frage in die Weltwirtschaftskonferenz hineingebracht werden, sondern als entschiedene Frage. Es handle sich nicht um ein Moratorium, sondern nur um eine Aufschiebung der Zahlungen, um ein Mittel, den Handel aufrechtzuerhalten, um eine Befreiung von den Devisenbeschränkungen des Auslandes zu erreichen. In Basel müßten diese Gedankengänge vorgebracht werden und die moralische Plattform geben. Eine unterschiedliche Behandlung der Schuldner bzw. Gläubiger wolle er vermieden wissen, damit das Ausland nicht auf deutsche Guthaben einen Zugriff mache.

Der *Reichsbankpräsident* weist darauf hin, daß die Schiffahrtsgesellschaften genügend Devisen produziert hätten. Man müßte sie ihnen überlassen.

Der *Vizekanzler* bringt zum Ausdruck, daß eine verschiedene Behandlung der Gläubiger nicht eintreten dürfe.

Der *Reichskanzler* bittet, die Besprechung schon jetzt in Basel einzuleiten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* weist darauf hin, daß die Weltwirtschaftskonferenz in der Zeit vom 1.–15. 6. zusammentreten werde.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlage des Reichsbankpräsidenten auf sofortige Einleitung der Besprechung zu³¹⁾.

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS³²⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Gesetzentwurfs³³⁾ vor.

²⁹⁾ Vgl. unten Anm. 31.

³⁰⁾ Der Rediskontkredit von 1931, s. oben Anm. 26.

³¹⁾ Schacht reiste am 9. 4. nach Basel zur Teilnahme an der 31. Tagung des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich („VB“ vom 11. 4.). Über den Inhalt der zweitägigen Beratungen konnte nichts ermittelt werden. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 105.

³²⁾ Zur Vorgeschichte des Entwurfs vgl. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich (Darstellung und Dokumentation), S. 39 ff. und 151 ff.; Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, S. 51 ff.

³³⁾ In dem Entwurf des RIM vom 6. 4. war vorgesehen: § 2: Beamte des Reichs, der Länder, der Gemeinden und der Körperschaften des öffentlichen Rechts, die seit dem 9. 11. 18 in das Beamtenverhältnis eingetreten sind, ohne die vorgeschriebene Vorbildung oder Eignung zu besitzen (u. a. sogen. „Parteibuchbeamte“), werden aus dem Dienst entlassen. Ein Anrecht auf Wartegeld, Ruhegeld oder Hinterbliebenenversorgung steht ihnen nicht zu. Bei Bedürftigkeit kann ihnen eine widerrufliche Rente bis zu einem Drittel des Grundgehalts gewährt werden. § 3: Beamte des Reichs, der Länder usw., „die nicht arischer Abstammung sind“, werden, wenn sie nicht seit dem 1. 8. 14 Beamte gewesen waren oder nicht im Weltkrieg auf dt. Seite an der Front gekämpft haben, in den Ruhestand versetzt. Sie erhalten Ruhegeld, wenn sie eine zehnjährige Dienstzeit vollendet haben. § 4: „Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden.“ Nach der Entlassung erhalten sie für die Dauer von drei Monaten die bisherigen Bezüge und danach drei Viertel des Ruhegeldes (R 43 II/418 a, Bl. 2–8). Eine Begründung ist nicht beigegeben. – Zum allgemeinen Ziel des Gesetzes erklärte StS Pfundtner in einer Rundfunkrede am 13. 4. 33 u. a.: Es solle „durch rücksichtslose Säuberung“ der öffentlichen Dienste von „allen artfremden Elementen“, Kommunisten und anderen „Fremdkörpern“, die sich seit 1918 in die Verwaltungen „eingefressen“ hätten, „wieder eine nationale Beamtenschaft geschaffen werden, die ihren Sinn nicht in erster Linie auf materielle Vorteile richtet, sondern, wie früher, ihr höchstes Ziel in restloser, opfervoller Pflichterfüllung

Zu § 4 des Entwurfs warf der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* die Frage auf, ob die Nichtzugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Partei einen Grund zur Dienstentlassung gemäß § 4 des Gesetzentwurfs bilden könne. Er gehe selbstverständlich davon aus, daß die Tatsache der Nichtzugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Partei keinen Entlassungsgrund gemäß § 4 des Gesetzentwurfs bilden könne, und sei auch davon überzeugt, daß der Herr Reichskanzler und die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts diese Auffassung teilten. Er lege jedoch Wert auf eine protokollarische Festlegung³⁴⁾.

Der *Reichskanzler* und die übrigen Mitglieder des *Reichskabinetts* stimmten dieser Auffassung des Stellvertreters des Reichskanzlers und Reichskommissars für das Land Preußen zu.

In diesem Zusammenhänge teilte der *Reichskanzler* mit, daß in der heutigen Besprechung mit dem Informationsausschuß des Zentrums die Vertreter des Zentrums Beschwerde darüber geführt hätten, daß die dem Zentrum angehörenden Beamten schlecht behandelt würden³⁵⁾. Er, der Reichskanzler, habe ausdrücklich betont, daß für einen Beamten die Tatsache, daß er dem Zentrum angehöre, keinesfalls Nachteile zur Folge habe³⁶⁾. Auf seinen Vorschlag, die Zahl der dem Zentrum angehörenden Beamten in eine entsprechende Relation zu der Zahl der Mandate des Zentrums im Reich und in Preußen zu bringen, sei jedoch das Zentrum aus begreiflichen Gründen nicht eingegangen.

Der *Reichsminister der Finanzen* und Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* baten dringend, im § 7³⁷⁾ eine zusätzliche Bestimmung des Inhalts zu schaffen, daß die zuständige Behörde die Entlassungen aus dem Amte usw. auch vor dem 30. September als beendet erklären könne.

Nach längerer Aussprache erklärte sich das *Reichskabinett* damit einverstanden.

Reichskommissar Reichsminister a. D. Dr. *Popitz* machte darauf aufmerksam, daß in den Kommunen die aus menschlichen Gründen begreifliche Gefahr einer verschwenderischen Wirtschaft bestehe, wenn nicht hier zuerst die Säuberungsaktion durchgeführt werde. Aus Angst, sich unbeliebt zu machen, würden die Kämmerer und Bürgermeister insbesondere Anträgen auf Erhöhung der Richtsätze für die Wohlfahrt nicht Widerstand entgegensetzen. Das sei aber im Staatsinteresse unerträglich.

Reichsminister *Göring* erwiderte, daß er die Säuberungsaktion zuerst in den Kommunen durchführen werde.

Der *Reichskanzler* wies auf die Bedeutung dieser Angelegenheit hin und bezeichnete es als zweckmäßig, die zuständigen Minister der Länder nach Ostern zu einer Konferenz nach Berlin einzuladen, in der die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz mündlich erläutert würden.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Gedanken des Reichskanzlers zu. Die Einladung zu der Konferenz soll vom Reichsminister des Innern ausgehen. In der Konferenz soll bereits darauf hingewiesen

sieht und sich der nationalen Ehre, die in ihre Hand gegeben ist, würdig erweist.“ (WTB-Bericht vom 13. 4., Ausschnitt in R 43 II/418 a, Bl. 17–18).

³⁴⁾ Vgl. Anm. 35.

³⁵⁾ Bei den Verhandlungen Hitlers mit dem genannten Ausschuß (vgl. Morsey, Der Untergang des politischen Katholizismus, S. 160 f.) hatten Vertreter des Zentrums am 7. 4. „Vorschläge zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vorgelegt. Darin hieß es zu § 4: „Angesichts der Tatsache, daß die Zentrumsparlei hinter der nationalen Regierung steht, angesichts der weiteren Tatsache, daß der Herr Reichskanzler vor Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes ausdrücklich zugesichert hat, daß die Zugehörigkeit zur Zentrumsparlei für die Beamten keinerlei Nachteile bringen würde, wird die protokollarische Feststellung erbeten, daß die Zugehörigkeit zur Zentrumsparlei keinen Zweifel im Sinne des § 4 Satz 1 begründet. Die Zugehörigkeit zum Zentrum wird der Zugehörigkeit zu anderen hinter der Regierung stehenden Parteien und Verbänden gleichgeachtet. Das gilt auch für die Berufung in Beamten- und Angestelltenstellen.“ (R 43 II/418 a, Bl. 12–14).

³⁶⁾ In einer Rede vor dem PrLT *Göring* hierzu am 18. 5. u. a.: „Insonderheit möchte ich den vorgebrachten Beschwerden des Zentrums gegenüber klarstellen, daß ein dem Zentrum angehöriger Beamter nichts für seine Existenz zu befürchten hat [...]. Wenn aber in diesen letzten Wochen und Monaten dem Zentrum angehörende Beamte von ihren Posten entfernt werden mußten, so nicht deshalb, weil sie Zentrumsanhänger waren, sondern ausschließlich deshalb, weil sie sich in der Vergangenheit als Beamte in einem Sinn betätigt haben, der nicht die Gewähr bieten konnte, daß sie in Zukunft Stützen des neuen Preußens und neuen Deutschlands sein können.“ (PrLT-Bd. 765, Sp. 26).

³⁷⁾ § 7 des Entwurfs: (1) „Die Entlassung aus dem Amte, die Versetzung in den Ruhestand wird durch die oberste Reichs- oder Landesbehörde ausgesprochen, die endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges entscheidet.“ (2) „Die Verfügungen gemäß §§ 2 bis 6 müssen spätestens am 30. September 1933 zugestellt werden.“

werden, daß in den Kommunen eine sparsame Wirtschaft getrieben werden müsse und die Richtsätze für die Wohlfahrt nicht heraufgesetzt werden können.

Das *Reichskabinett* stimmte sodann dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu³⁸⁾.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUWAHL DER SCHÖFFEN, GESCHWORENEN UND HANDELSRICHTER.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu³⁹⁾.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS KÜNDIGUNGSRECHT DER DURCH DAS GESETZ ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS BETROFFENEN PERSONEN.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁴⁰⁾.

8. ZULASSUNG DER JÜDISCHEN RECHTSANWÄLTE⁴¹⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß heute vormittag (7. 4.) im Reichsjustizministerium eine Besprechung mit den Vertretern der Justizressorts der Länder stattgefunden habe, in der die Frage der Beschränkung der Zulassung von jüdischen Rechtsanwälten eingehend erörtert worden sei⁴²⁾.

³⁸⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 7. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 175). – Die von Hitler gewünschte Konferenz (Teilnehmer: Frick, Ministerpräsidenten und Innenminister der Länder, Referenten der Reichs- und Länderressorts sowie der Dt. RB-Ges.) wurde am 25. 4. im RIMin. abgehalten. S. dazu den ausführlichen Aktenvermerk des RIMin. in R 43 II/418 a, Bl. 74–75 (abgedr. in: Mommsen, *Beamtentum im Dritten Reich*, S. 159 f.) und die Aufzeichnung des MinR Hellbach (R ArbMin.) vom 28. 4., die auch den Verlauf der am 25. und 26. 4. abgehaltenen Besprechungen der Referenten verschiedener Reichs- und Landesressorts wiedergibt (R 41 (Rep. 318)/882, Bl. 80–85). Hauptgegenstand dieser Beratungen waren die vom RIMin. in Zusammenarbeit mit dem RFMin. ausgearbeiteten Durchführungsbestimmungen insbes. zu den §§ 2–4 des Berufsbeamtengesetzes (RGBl. 1933 I, S. 195, 233, 245, 515). Weitere umfangreiche Materialien zur Durchführung des Gesetzes (u. a. Vermerke über Referentenbesprechungen, Schriftwechsel betr. Ariernachweis der Beamten) befinden sich in R 41 (Rep. 318)/882–884; R 2/22559; R 43 II/418 a; R 18/5547. – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 166, P. 1 b.

³⁹⁾ Der vom RJM am 5. 4. vorgelegte Entwurf bestimmte u. a.: Die Wahlperiode der Schöffen und Geschworenen (Dauer gemäß NotVO vom 14. 6. 32 bis zum 31. 12. 34, s. RGBl. 1932 I, S. 285) sowie die Amtsperiode der ernannten Handelsrichter endet mit dem 30. 6. 33. Bis dahin werden Neuwahlen bzw. Neuernennungen nach den Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes vorgenommen. Dazu der RJM in der Begründung: Die „politische Neuordnung in Deutschland“ mache es notwendig, die an der Ausübung der Rechtsprechung beteiligten Laienrichter beschleunigt neu zu wählen. Es sei jedoch erforderlich, in der bis zum Beginn der neuen Wahlperiode (1. 7. 33–31. 12. 34) liegenden Zwischenzeit „ungeeignete Personen von der Mitwirkung als Laienrichter auszuschalten“. Den Landesjustizverwaltungen werde das Recht eingeräumt, in Abweichung von den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes die Bestellung von Schöffen, Geschworenen und Handelsrichtern, die bis zum 30. 6. 33 tätig sein sollen, nach eigenem Ermessen zu regeln (R 43 II/1510, Bl. 4–7). – Das Gesetz wurde vom RK am 7. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 188).

⁴⁰⁾ In der Begründung zu dem vom RJM am 6. 4. übermittelten Entwurf hieß es: „Die durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums [vgl. oben Punkt 5] betroffenen Personen werden infolge der finanziellen Einbußen, die sie auf Grund dieses Gesetzes erleiden werden, vielfach nicht in der Lage sein, ihre unter günstigeren wirtschaftlichen Verhältnissen eingegangenen Mietverpflichtungen zu erfüllen.“ Der Entwurf wolle „ihnen die Möglichkeit geben, das Mietverhältnis über gemietete Räume vorzeitig wie ein nach einem anderen Orte versetzter Beamter zu kündigen, d. h. mit vierteljähriger Frist.“ (R 43 II/1520, Bl. 4–5). – Das Gesetz wurde vom RK am 7. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 187).

⁴¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 88, P. 2.

⁴²⁾ Über diese Besprechung berichtete Gürtner dem RK mit Schreiben vom 8. 4.: Die Justizminister hätten „wiederholt die Besorgnis geäußert, wenn die reichsrechtliche Regelung der Anwaltsfrage dazu führen sollte, daß auch nur ein Teil der gegenwärtig vorläufig ausgeschlossenen jüdischen Rechtsanwälte wieder zuzulassen ist, würde dies zu einer ungeheuren Erregung des Volkes und zu Zusammenstößen führen. Einer der Herren Justizminister sprach sogar davon, daß die SA auf eigene Faust solche Anwälte aus dem Gerichtsgebäude herausholen würde.“ Gürtner abschließend: Er hege demgegenüber die feste Überzeugung, „daß sich die Bevölkerung der reichsrechtlichen Regelung fügen und die Staatsautorität sich auch in diesem Punkt ohne weiteres durchsetzen wird. Jede Besorgnis würde aber zerstreut werden, wenn Sie, Herr Reichskanzler, als Kanzler und als Führer der Bewegung

Die jüdischen Rechtsanwälte seien zunächst praktisch von der Ausübung der Praxis in Breslau, sodann in Berlin ferngehalten worden. In Bayern bestehe zur Zeit eine absolute Fernhaltung der jüdischen Rechtsanwälte von den Gerichten.

Die Mehrzahl der Chefs der Justizverwaltungen habe heute vormittag einen Antrag in Gesetzesform formuliert, der jedoch über den Bereich des Justizressorts weit hinausgehe⁴³⁾.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß man im Augenblick nach seiner Auffassung nur das Notwendige regeln solle. Für die Rechtsanwälte müsse eine ähnliche Regelung wie in dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums getroffen werden⁴⁴⁾. Für jüdische Ärzte halte er eine gesetzliche Regelung zur Zeit noch nicht für notwendig. Hier müsse eine umfassende Aufklärung ein-setzen.

Nach eingehender Aussprache stellte der *Reichsminister der Justiz* Zustimmung des Reichskabinetts zu folgenden Grundsätzen des Gesetzentwurfs zur Regelung der Frage der jüdischen Rechtsanwälte fest:

– a)

Das Gesetz soll nur für Rechtsanwälte, nicht auch für Ärzte, Apotheker usw. gelten.

– b)

Das Gesetz soll zeitlich befristet werden.

– c)

Das Gesetz soll in den Grundzügen dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums angepaßt werden.

– d)

Von der Einführung des Numerus clausus für Rechtsanwälte wird vorläufig Abstand genommen.

– e)

Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft kann auch bei nichtjüdischen Rechtsanwälten zurückgenommen werden, wenn diese sich kommunistisch betätigt haben⁴⁵⁾.

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER TITEL, ORDEN UND EHRENZEICHEN.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs⁴⁶⁾ vor.

Der *Reichswehrminister* machte auf die Bedeutung der Rettungsmedaille⁴⁷⁾ aufmerksam und regte an, auch die Rettungsmedaille durch den Herrn Reichspräsidenten verleihen zu lassen, weil in der Verleihung durch den Herrn Reichspräsidenten eine größere Ehrung zu erblicken sei.

Ihren Willen kundtun würden, daß selbstverständlich auch diese Anordnung der Reichsregierung von jedermann zu respektieren ist.“ (R 43 II/1534, Bl. 18).

43) Unterlagen hierzu nicht bei den Akten der Rkei.

44) Vgl. das Schreiben des RPräs. an den RK vom 4. 4. betr. Entlassung kriegsbeschädigter jüdischer Richter und Rechtsanwälte sowie das Antwortschreiben Hitlers vom 5. 4. 33, beides abgedr. in: Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2159 a/b; Hubatsch, Hindenburg und der Staat, S. 375 ff.

45) Das am gleichen Tage von RK ausgefertigte „Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“ bestimmte, daß die Zulassung nichtarischer Rechtsanwälte bis zum 30. 9. 33 zurückgenommen und die Neuzulassung nichtarischer Personen versagt werden könne. Ausgenommen wurden alle seit dem 1. 8. 1914 zugelassenen Rechtsanwälte und Frontkämpfer des Weltkrieges. Aus der Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen und nicht mehr zugelassen werden sollten außerdem Personen, „die sich in kommunistischem Sinne betätigt haben“ (RGBL. I, S. 188). – Zur Durchführung des Gesetzes hieß es in einer Verlautbarung des PrIMin. vom 11. 5. 33: „Insgesamt sind in Preußen 11 814 Anwälte bisher zugelassen gewesen, davon 8299 Arier und 3515 Juden. Von diesen Juden waren 735 Frontkämpfer und 1383 Alt-Anwälte. Gegen 923 Juden und 118 Kommunisten sind Vertretungsverbote erlassen worden. Insgesamt sind an jüdischen Anwälten künftig 2158 zugelassen.“ (WTB-Bericht vom 12. 5. 33, Ausschnitt in R 43 II/1534, Bl. 23). Vgl. auch Dok. Nr. 193, P. 24.

46) Der am 6. 4. übermittelte Entwurf bestimmte u. a.: „Titel werden verliehen vom Reichspräsidenten und von den Landesregierungen.“ „Orden kann nur der Reichspräsident verleihen.“ Dieser werde die Voraussetzungen bestimmen, unter denen (insbes. ausländische) Orden und Ehrenzeichen verliehen werden können (R 43 II/442, Bl. 34–37). – Nach Art. 109 der RV war die Verleihung bzw. Annahme von Orden generell untersagt. Titel durften hiernach „nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen“.

47) § 3 des Entwurfs: „Auszeichnungen für die Errettung von Menschen aus Lebensgefahr (Rettungsmedaillen) [...] verleihen die Landesregierungen.“ – Die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Auszeichnung war in den ersten Jahren der Weimarer Republik

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschläge zu⁴⁸⁾.

Reichsminister *Göring* führte aus, daß der Gesetzentwurf von grundlegender Bedeutung sei. Er selbst habe in erster Linie den Entwurf veranlaßt, weil er der Überzeugung sei, daß die Weimarer Republik nicht zum mindesten infolge ihres Mangels an Ehrenausszeichnungen, Orden usw. sowie an der Unfähigkeit, populäre Feiern zu veranstalten, zugrunde gegangen sei.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁴⁹⁾.

10. STRAFSACHEN⁵⁰⁾.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* trug den Inhalt der Strafsache⁵¹⁾ vor.

Das *Reichskabinett* beschloß, gegen den Fabrikarbeiter Johann Matolpszy aus Flöha keinen Strafantrag wegen Beleidigung zu stellen.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* teilte weiter mit, daß in einer Stadtverordnetenversammlung in einer kleinen Stadt in Sachsen der kommunistische Stadtverordnete Dietze den Runderlaß des Reichsministers *Göring* als offene Mordhetze bezeichnet habe⁵²⁾.

Das *Reichskabinett* beschloß, von der Stellung eines Strafantrags Abstand zu nehmen.

11. Außerhalb der Tagesordnung: DEUTSCH-HOLLÄNDISCHE HANDELSVERTRAGSVERHANDLUNGEN.

Der *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* weist auf die Schwierigkeiten der deutschen Handelsvertragsverhandlungen mit Holland hin⁵³⁾. Es handele sich hauptsächlich um die Zölle für Käse, Eier und Speck. Es werde möglicherweise eine Senkung des Eierzolles auf 30 RM vorgenommen werden⁵⁴⁾. Von Bedeutung sei auch die Frage des Gemüsezolles. Bei den 350 000 deutschen Gemüsebauern herrsche wegen der Gestaltung der Gemüsezölle starke Unruhe. Diese Zölle seien Italien gegenüber gebunden⁵⁵⁾. Den Gemüsebauern könne nur geholfen werden, wenn die gegenüber Italien eingegangenen Zollbindungen gelöst würden. Wenn dieses aus politischen Gründen nicht möglich sei, dann habe es keinen Zweck, die von Holland verlangten Zollzugeständnisse zu verweigern.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärt, daß die Zollbindungen auf landwirtschaftlichem Gebiet, die Italien gewährt seien, nicht beseitigt werden dürften. Die Beziehungen zu Italien seien jetzt

stark umstritten. Während einige Landesregierungen hierin nicht einen Orden, sondern lediglich die Beurkundung der Lebensrettung sehen wollten, entschied sich die Reichsregierung, die den Ländern zunächst freie Hand gelassen hatte, im Jahre 1921 schließlich dahin, daß auch die Verleihung von Rettungsmedaillen mit der RV nicht vereinbar sei. Vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 14.

48) Vgl. die VO des RPräs. über die Verleihung von Rettungsmedaillen vom 22. 6. 33 (RGL. I, S. 411).

49) Das Gesetz wurde vom RK am 7. 4. ausgefertigt (RGL. I, S. 180). Auf Grund des Gesetzes erließ der RPräs. besondere, nicht zur Veröffentlichung bestimmte „Richtlinien für die Annahme von Titeln, Orden und Ehrenzeichen einer ausländischen Regierung“. Danach durften derartige Auszeichnungen nur mit Genehmigung des RPräs. angenommen werden (Schreiben des RIM an die Reichsministerien und Landesregierungen vom 3. 11. 33 in R 55/877, Bl. 2–4). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 346, P. 2.

50) Vgl. Dok. Nr. 22, P. 14.

51) Kabinettsvorlage des RJM vom 1. 4. Danach hatte Matolpszy am 1. 3. 33 „während der Arbeit zu einem Mitarbeiter geäußert, der Brandstifter des Reichstagsgebäudes sei von der Regierung angestiftet und bezahlt worden“. Der RJM hierzu abschließend: „Nach den vorliegenden Unterlagen halte ich den Ausgang eines Strafverfahrens an sich für aussichtsvoll.“ (R 43 II/1539, Bl. 49–51).

52) Hierzu nichts ermittelt.

53) Zur vorangegangenen Beratung über neue dt.-niederländische Vereinbarungen, die an die Stelle des am 1. 1. 33 abgelaufenen Handelsvertrages (vgl. Dok. Nr. 4) treten sollten, s. Dok. Nr. 22, P. 12 und Dok. Nr. 30, P. 1.

54) Es handelt sich um die dt. autonomen Zölle. Sie waren durch VO über Zolländerungen vom 4. 3. (Anm. 3 zu Dok. Nr. 30) für Käse und Eier beträchtlich erhöht worden. Der autonome Zollsatz für Speck, der seit längerer Zeit 36 RM/dz betrug, wurde durch VO vom 14. 7. 33 (RGL. I, S. 481) auf 60 RM angehoben. Zur weiteren Behandlung s. Dok. Nr. 103, P. 1.

55) Durch den dt.-italienischen Handels- und Schiffsverkehrsvertrag vom 31. 10. 25 (RGL. II, S. 1020).

bereits stark auf die Probe gestellt. Wenn die Gemüsezölle zuungunsten Italiens geändert würden, dann würden hieraus unangenehme Folgen für das Verhältnis Deutschlands zu Italien entstehen. Der *Reichskanzler* weist darauf hin, daß die außenpolitischen Interessen den innerwirtschaftlichen voringen. Wenn eine außenpolitische Isolierung Deutschlands einträte, dann würden auch die deutschen innerwirtschaftlichen Interessen benachteiligt werden. Deutschland müsse wirtschaftlich entgegenkommen, wenn politische Interessen hierfür maßgebend seien. Er sei andererseits gegen leichtfertigen Import, wenn es sich lediglich um die Wahrung von Exportinteressen handle. Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* brachte zum Ausdruck, daß er den Gemüsebauern die geltend gemachten politischen Gründe Vorhalten werde. Das *Reichskabinett* erklärte sich mit der vorgezeichneten Behandlung der Gemüsefrage einverstanden⁵⁶⁾.

12. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSWIRTSCHAFTSMINISTERS UND REICHSMINISTERS FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* äußerte den Wunsch, den Mittwoch und Sonnabend jeder Woche möglichst von Sitzungen freizulassen, damit die Minister sich an diesen Tagen ausschließlich ihrer Ressortarbeit widmen oder eventuell notwendige Reisen unternehmen könnten.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschläge zu⁵⁷⁾.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bezeichnete es ferner als notwendig, daß die Zahl der Besuche bei den Ministern eingeschränkt werde. Eine Presseerklärung dieses Inhalts sei dringend erforderlich.

Eine Pressenotiz in diesem Sinne soll veranlaßt werden.

13. Außerhalb der Tagesordnung: REGELUNG DES DIENSTES IN DEN REICHSBEHÖRDEN AM SONNABEND, DEM 15. APRIL.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß er am Sonnabend, dem 15. April⁵⁸⁾, entsprechend dem Brauch in früheren Jahren den Sonntagsdienst in den Reichsbehörden anordnen wolle. Ein Rundschreiben in diesem Sinne wolle er noch ergehen lassen.

Bedenken hiergegen wurden nicht geäußert.

⁵⁶⁾ Zur Gemüsefrage s. weiter Dok. Nr. 103, P. 1.

⁵⁷⁾ Vgl. Dok. Nr. 119, P. 5.

⁵⁸⁾ Der Sonnabend vor den Osterfeiertagen.

Zitierhinweis

Nr. 93 Ministerbesprechung vom 7. April 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d093>